



PUTUSAN

Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RENALDY ARKANANTASYAH BIN SUKARMINTO
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 10 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Setro Buntu No. 1-A Rt. 008 Rw. 005 Kel. Gading
Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau tinggal di
Rembang Selatan 21-A Kec. Moro Krembangan
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa ditangkap tanggal 10 April 2026 berdasarkan surat penangkapan nomor : Sp.Kap/241/IV/RES.4.2/2026/Satresnarkoba tanggal 10 April 2026

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 13 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan tanggal 30 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026;

Terdakwa didampingi Advokat R Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN.Sby tanggal 04 Agustus 2026; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 15 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 15 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam **waktu 1 (satu) bulan** pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi Pidana Denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana Denda yang tidak dibayarkan tersebut diganti dengan Pidana Penjara selama **120 (seratus dua puluh) hari**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih dengan berat netto $\pm$ 0,066 gram;
 2. 1 (satu) pipet kaca sisa pakai yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



1. 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9A, warna Biru Hitam, dengan nomor panggil: 085829787163, nomor IMEI 1: 868198051815739 dan IMEI 2: 868198051815739;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) pada hari Selasa tanggal 07 April 2026 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2026 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di Pom Bensin Genting Jalan Demak Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada awalnya Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan cara membeli melalui Sdr. IYUNG (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam mejual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi TRI NOFRIANTO, SH., saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi RAHMAN SUBIYAKTO yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm), kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan:

1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
 3. 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03299/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2026 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) dengan nomor = 09878/2026/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram dan 09879/2026/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2026 atau setidak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2026, bertempat di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi TRI NOFRIANTO, SH., saksi DIKA HARDIANSYAH dan saksi RAHMAN SUBIYAKTO yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm), kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 1. 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 2. 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 3. 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03299/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2026 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) dengan nomor = 09878/2026/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram dan 09879/2026/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Advokat Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Nofrianto, S.H., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi, saksi Dika Hardiansyah dan sdr. Rahman Subiyakto yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Dika Hardiansyah, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi Tri Nofrianto, S.H., saksi dan sdr. RAHMAN SUBIYAKTO yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03299/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2026 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) dengan nomor = 09878/2026/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram dan 09879/2026/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 07 April 2026 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya Terdakwa (Alm) mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan cara membeli melalui Sdr. IYUNG (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Saksi Tri Nofrianto, SH., Saksi Dika Hardiansyah dan Saksi Rahman Subiyakto yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa , kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9A, warna Biru Hitam, dengan nomor panggil: 085829787163, nomor IMEI 1: 868198051815739 dan IMEI 2: 868198051815739

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 07 April 2026 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya Terdakwa (Alm) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan cara membeli melalui Sdr. IYUNG (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, Saksi Tri Nofrianto, SH., Saksi Dika Hardiansyah dan Saksi Rahman Subiyakto yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03299/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2026 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) dengan nomor = 09878/2026/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,066 (nol koma nol enam puluh enam) gram dan 09879/2026/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm$ 0,001 (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Renaldy Arkanantasyah Bin Sukarminto (alm) sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Selasa tanggal 07 April 2026 sekitar pukul 19.30 Wib awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik klip dengan cara membeli melalui Sdr. IYUNG (DPO) seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menjual 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 23.00 Wib di Apartemen Puncak Permai Tower A lantai 15 di Jalan Darmo Permai III Prada Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Kota Surabaya, saksi Tri Nofianto, SH., saksi Dika Hardiansyah dan saksi Rahman Subiyakto yang merupakan anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan :

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- 1 (satu) buah HP merk redmi 9A warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03299/NNF/2026 pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan April tahun 2026 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa RENALDY ARKANANTASYAH Bin SUKARMINTO (Alm) dengan nomor = 09878/2026/NNF,- berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,066$ (nol koma nol enam puluh enam) gram dan 09879/2026/NNF,- berupa 1 (satu) pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0 Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

- 1 Narkoba merusak generasi muda bangsa;

- 2 Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa mengakui perbuatannya;

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya;

- 2 Terdakwa masih mempunyai kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada Pasal II ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 jo Pasal VII perubahan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9A, warna Biru Hitam, dengan nomor panggil: 085829787163, nomor IMEI 1: 868198051815739 dan IMEI 2: 868198051815739;

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d, dan e KUHP Jo Pasal 46 ayat (2) KUHP, terhadap barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
- 1 (satu) pipet kaca sisa pakai yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram;

Sebagaimana ketentuan pasal *a quo* harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldy Arkanantasyah Bin Sukarminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal, hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 120 (seratus dua puluh) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram;
 - 1 (satu) pipet kaca sisa pakai yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,001 gram;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Redmi 9A, warna Biru Hitam, dengan nomor panggil: 085829787163, nomor IMEI 1: 868198051815739 dan IMEI 2: 868198051815739;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2026, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antyo Harri Susetyo, S.H., Hj. Ardiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan Hadiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Advokatnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

ttd

Hj. Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1149/Pid.Sus/2026/PN Sby